

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JUNTA DE PLANIFICACIÓN  
DEMANDANTE

v.

JESÚS PAGÁN Y MIRIAM  
CARMENATY  
DEMANDANDOS

CASO NÚM.:

SALA NÚM.:

SOBRE: INJUNCTION; AUSENCIA  
DE PERMISO DE CONSTUCCIÓN

QUERELLA: 2016-SRQ-001762

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

**COMPARECE** la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante “Junta”), representada por los abogados que suscriben, quien muy respetuosamente

**EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:**

1. La parte demandante lo es la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, cuya dirección física es la siguiente: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Ave. De Diego Pda. 22, Santurce, Puerto Rico, 00912.
2. A tenor con las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, (23 L.P.R.A. § 9024), la Junta es la agencia autorizada a presentar recursos como el presente.
3. A tales efectos, la ley Núm. 161-2009, dispone en su Artículo 14.1<sup>1</sup> lo siguiente:  
  
La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) **la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos**

<sup>1</sup> Id. § 9024 – Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

**correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.** (Énfasis Suplido)

4. La parte demandada se encuentra compuesta por el Sr. Jesús Pagán y la Sra. M Carmenaty, quienes son dueños, oficiales, agentes, sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes de la propiedad objeto de la presente Demanda. Propiedad que ubicada en la Urb. Villa Flores #12 del Municipio de Sabana Grande, Puerto Rico, 00637 y cuyo número de catastro es el 335-024-107-11.
5. Personal de la Oficina de la Junta de Planificación realizó una inspección el 20 de diciembre de 2021 en la propiedad ubicada en la dirección provista en el acápite anterior, en la cual encontraron:
  - a. La construcción de un techo en aluminio con medidas aproximadas de 9'-4" de ancho por 34' de largo.
  - b. La construcción de estructura accesoria en hormigón, bloques y techo de aluminio con medidas aproximadas de 7.5' de ancho por 9' de largo por 8'-1" de alto.
  - c. La construcción de una verja en "cyclone fence" con medidas de 61'-18" de largo por 8'-11" de altura.
  - d. Instalación de escalera en el patio lateral izquierdo con acceso al techo de la propiedad y con medidas aproximadas de 4' de ancho por 8'-1" de alto.
6. De la inspección realizada, se encontró que la parte demandada no ostenta evidencia de permiso de construcción alguno a los fines de incorporar a la vivienda existente las construcciones ilegales contenidas en el acápite anterior y, por ende, que motivan la presente Demanda.
7. A tenor con lo anterior, la parte demandada construyó ilegalmente en la vivienda objeto de la presente Demanda, sin ostentar el permiso para así hacerlo. Lo anterior, en contravención con el Art. 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, supra, y las Reglas 1.6.7, 3.2.1 y 22.2 del Reglamento Conjunto para la Evaluación y

- Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios vigente desde el 2 de enero de 2021.
8. Evaluado lo anterior, el 29 de agosto de 2025, la Junta de Planificación emitió y notificó a la parte demandada una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
  9. En la referida Orden de Mostrar Causa, se le apercibió al demandado, que de no presentar evidencia en un término de veinte (20) días, se le impondría una multa de mil seiscientos ochenta y cuatro dólares con cincuenta y seis centavos (\$1,684.56) por incumplir con el artículo 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*; y las Reglas 1.6.7 y 3.2.1 del Reglamento Conjunto, *supra*. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
  10. Además, se le advirtió que, de no recibir la información solicitada, se daría por puesta la multa y se podría acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar una Orden Judicial para la demolición de las obras ilegalmente construidas y el cobro de la multa. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
  11. De igual forma, se le apercibió que, para cumplir con la *Orden*, tenía que evidenciar que había comenzado el proceso de legalización del permiso de construcción requerido, en el mismo término de veinte (20) días. *Véase Anejo 1 - Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa y Anejo 2 - Certificación de Notificación.*
  12. Así las cosas, al momento de la radicación de la presente Demanda, la parte demandada no ha presentado evidencia de legalizar las construcciones que mantiene en propiedad antes mencionada, ni ha satisfecho la multa impuesta por la Junta de Planificación.
  13. La parte demandada, por lo tanto, incumplió con lo ordenado por la Junta de Planificación en la Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa.
  14. El estado tiene el deber ministerial de velar por la seguridad de todos sus ciudadanos. Es el estado quien tiene las herramientas para fiscalizar que todos y

cada una de las construcciones efectuadas en Puerto Rico cuenten con los permisos necesarios que les confieran legalidad.

15. Todo ciudadano debe construir conforme a la ley. No permitir que la Junta imponga todo el peso de la ley, sería permitir que exista una construcción desmedida y desleal en toda la Isla.

**POR TODO LO CUAL**, la parte demandante solicita a este Honorable Tribunal se sirva de expedir un Auto de Injunction peticionado, en los siguientes términos:

1. Ordenando a la parte Demandada y/o a sus oficiales, agentes, contratistas y/o empleados, cesionarios o causahabientes a demoler la obra ilegalmente construida en la propiedad ubicada en la Urb. Villa Flores #12 del Municipio de Sabana Grande, Puerto Rico, 00637 y cuyo número de catastro es el 335-024-107-11.
2. Ordenando el pago de mil seiscientos ochenta y cuatro dólares con cincuenta y seis centavos (\$1,684.56), por concepto de multa impuesta a tenor con la Orden de Mostrar Causa emitida el 29 de agosto de 2025.
3. Concediéndole a la Junta de Planificación las costas y honorarios de abogados a favor del Gobierno de Puerto Rico por una suma no menor de dos mil quinientos dólares (\$2,500.00).
4. Concediéndole a la Junta de Planificación cualquier otro remedio que en derecho proceda.

**RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.**

En Ponce y San Juan, para Mayagüez, Puerto Rico a 11 de diciembre de 2025.

**f/Lcdo. Walter J. Pérez García**

RUA NÚM.: 20859

PO Box 483

Mercedita, PR 00715-0483

Email: [lcdo.walterperez@gmail.com](mailto:lcdo.walterperez@gmail.com)

(787)641-3010

**f/ Lcda. Ashley La Torre Navarro**

RUA NÚM.: 21,578

252 Ave. Ponce de León, Ste. 1801

San Juan, Puerto Rico 00918

(787)332-0918

Email: [ashley.latorre@cdogrouppr.com](mailto:ashley.latorre@cdogrouppr.com)

f/ **Lcdo. Alfonso A. Orona Amilivia**  
RUA NÚM.: 17,805  
Riberas del Río  
Calle 6, F6  
Bayamón, Puerto Rico 00959  
(787) 449-2876  
Email: [alfonso.orona@gmail.com](mailto:alfonso.orona@gmail.com)